

1502640-74.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2206669/2022 - DEL.POL.GUARUJA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAXLAN EVANGELISTA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Maxlan Evangelista Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
1ª Vara Criminal
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502640-74.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502640-74.2022.8.26.0536
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2206669/2022 - DEL.POL.GUARUJA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAXLAN EVANGELISTA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Maxlan Evangelista Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 16:00 horas, na Avenida Ademir de Barros, altura do nº 2319, Jardim Helena Maria, nesta cidade e Comarca de Guarujá, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca Motorola, e um cartão bancário, bens de propriedade da vítima S.L.S. (auto de exibição e apreensão de fls. 11).

Recebida a denúncia (fls. 51/52), o réu foi citado (fls. 64) e apresentou resposta à acusação (fls. 72/74), que foi rejeitada (fls. 81/83).

Durante a instrução do feito foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e o réu interrogado (fls. 129/130). Foi declarada encerrada a instrução e, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelas partes não foi requerida diligência (fls. 131).

Nos memoriais, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto (fls. 143/144).

A defesa do réu, nos memoriais, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação da conduta para o crime de furto, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 151/161).

É o relatório

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

As provas amealhadas nos autos ao longo da instrução probatória revelaram que a conduta delitiva do réu se amolda a capitulação diversa da constante da denúncia, pois se amolda ao crime de furto.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 23/25, pelo auto de entrega de fls. 10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em sede policial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 03).

Interrogado em juízo, o réu confessou a subtração. Alegou que no dia dos fatos subiu na calçada com sua bicicleta azul e puxou o celular da vítima, empreendendo fuga em seguida. Então, populares começaram a gritar e, ao virar a esquina, foi detido pelos policiais militares. Não portava o simulacro de arma de fogo no momento dos fatos. Não conhecia os policiais anteriormente (fls.133).

E a confissão do réu em relação à subtração foi confirmada pelas provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. As provas demonstraram a autoria delitiva do réu e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

A vítima S.L.S, em sede policial, disse que estava no ponto de ônibus quando um indivíduo se aproximou e, exibindo uma arma de fogo na cintura, subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se pela rua do açougue Marquesa. A declarante correu atrás do assaltante, momento em que uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local percebeu o que ocorria e foi atrás do roubador. Minutos depois, os policiais retornaram ao local onde a vítima se encontrava com um indivíduo detido e o seu aparelho celular anteriormente subtraído. Na delegacia, reconheceu o indivíduo detido como sendo o autor do crime, assim como o seu aparelho celular, o qual avalia em R\$1.200,00 (fls. 08).

Em juízo, a vítima alterou as circunstâncias dos fatos. Declarou que na data dos fatos estava no ponto de ônibus indo trabalhar quando, de repente, passou um menino de bicicleta, pegou o celular da sua mão e saiu correndo. Ele subiu com a bicicleta em cima da calçada, pegou o celular e não falou nada, apenas jogou o fone no meio da rua e empreendeu fuga. Corre atrás do roubador e deparou-se com uma viatura da

polícia militar. Cerca de cinco minutos depois, os policiais retornaram com o aparelho celular da declarante. O assaltante não fez menção de estar armado no momento dos fatos, ele apenas puxou o celular da mão da declarante e empreendeu fuga. O assaltante não disse nada para a declarante. Questionada sobre a divergência das declarações, a declarante disse que no dia dos fatos estava muito nervosa. Tornou a afirmar que não viu o roubador armado no momento dos fatos e nem visualizou qualquer arma de fogo. Não conhecia o indivíduo detido. Na delegacia, reconheceu o indivíduo detido como sendo o autor dos fatos. Em juízo, não reconheceu o réu (fls. 133).

Com efeito, a vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto.

De ressaltar-se, que, em sede de prova, nos crimes contra o patrimônio, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo, a mais valiosa peça de convicção judicial.

Neste sentido, a jurisprudência:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios [...]" (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

"[...] 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela [...]" (STJ, HC 461477 / PE, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 16/10/2018, DJe. 05/11/2018).

E as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado e pela confissão do réu em relação à subtração.

O policial militar Pablo dos Santos Matos, em seu depoimento judicial, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pela Avenida Ademar de Barros, quando populares começaram a gritar e apontar em direção à rua de trás, informando que um indivíduo conduzindo uma bicicleta azul teria roubado uma senhora no ponto de ônibus. Em patrulhamento pela rua de trás, avistaram o réu em fuga na bicicleta. Quando o réu viu a viatura, ele tentou empreender mais velocidade. No momento em que a viatura se aproximava, o réu jogou um objeto na calçada. Em seguida, o réu foi detido em poder do celular subtraído. Indagado, ele confessou informalmente a subtração. Localizaram o objeto dispensado pelo réu no momento da fuga, que se tratava de um simulacro de arma de fogo. A vítima informou que estava no ponto de ônibus quando o assaltante levantou a camisa, lhe mostrou uma arma, e subtraiu seus pertences. Não conhecia o réu anteriormente. Visualizou o réu dispensando o simulacro de arma de fogo. O celular subtraído foi encontrado com o réu, sendo que o cartão de crédito da vítima estava dentro da capinha do celular. A vítima reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos. No momento dos fatos, a vítima estava muito nervosa (fls.133).

Matheus da Silva Martins, policial militar, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela Avenida Ademar de Barros quando populares começaram a gritar e apontar para uma direção, informando que um indivíduo tinha acabado de roubar uma mulher. Então, seguiram a direção indicada pelos populares e visualizaram o réu empreendendo fuga em uma bicicleta. Quando o réu percebeu a presença da viatura, ele arremessou um objeto. Logo em seguida, ele foi abordado. O réu foi detido em poder do celular subtraído da vítima e confessou os fatos. A vítima informou que o réu chegou de bicicleta, levantou a camisa, mostrou o armamento que estava em sua cintura, e subtraiu seus pertences. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos. Também reconheceu os objetos subtraídos (encontrados em poder do assaltante). Não conhecia o réu anteriormente. A vítima também reconheceu o simulacro de arma de fogo apreendido. A vítima estava muito nervosa no momento dos fatos (fls. 133).

No mesmo sentido, os depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial, momento mais próximo dos fatos (fls. 06 e 07).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

Como se vê, a autoria da subtração do bem da vítima restou amplamente demonstrada nos autos. A vítima narrou os fatos e reconheceu o réu na fase policial como sendo o autor delito. Ainda, o réu foi encontrado na posse do bem subtraído e confessou a subtração.

Entretanto, o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa para a subtração do bem da vítima não restou confirmado pelas provas produzidas em juízo.

Em juízo a vítima afirmou categoricamente que não sofreu qualquer violência ou ameaça durante a ação criminosa. Narrou que o réu apenas puxou o celular da sua mão e empreendeu fuga. Afirmou que o réu não disse nada e não fez menção de estar armado. Alegou que não viu qualquer arma de fogo com o assaltante.

Assim, considerando as declarações da vítima prestadas em juízo e a versão apresentada pelo réu, não restou provado que a subtração do bem da vítima ocorreu mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Dessa forma, inexistindo qualquer gesto com característica de violência ou de ameaça que transmude em roubo a subtração ilícita, de rigor a desclassificação do delito para o furto.

Portanto, analisando as provas dos autos, concluiu-se que a capitulação da conduta ilícita do réu deve ser desclassificada para o delito de furto, nos termos do artigo 383 do CPP.

Ressalte-se que a desclassificação do delito é plenamente possível. Isso porque ao oferecer a denúncia, a acusação necessariamente descreveu um fato ilícito e, ao final estabeleceu uma classificação jurídica, sendo certo que o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica.

Assim, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, convicta de que o réu deverá ser condenado por crime diverso do capitulado na denúncia, desclassifico a conduta do réu para o tipo penal descrito no artigo 155, caput, do Código Penal. Por fim, o crime de furto restou configurado na sua forma consumada, pois o réu conseguiu a posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo.

Destaco que no crime de furto, a consumação ocorre com a simples inversão da posse, ou seja, no momento em que o objeto material é retirado da disponibilidade do sujeito passivo e ingressa na livre disponibilidade do sujeito ativo, ainda que posteriormente venha a ser recuperado, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (ou desvigiada) do bem.

Comprovadas materialidade e autoria, definida a conduta do acusado impõe-se a parcial procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, destaco que a atenuante da confissão espontânea não pode levar a pena-base aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, a pena permanece inalterada, tendo em vista a ausência de circunstâncias modificadoras.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, entendo que estão presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena. Assim, converto a pena privativa de liberdade aplicada em uma pena restritiva de direitos consistente na

prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial por igual período, nos moldes a serem deliberados em sede de Execução Penal.

Atenta ao artigo 33, § 2º, alínea c, e § 3º do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, no caso de revogação do benefício, por entender ser ele o adequado, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza do delito, cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Entendo, pois, que se trata do regime prisional que se amolda à conduta do réu.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR Maxlan Evangelista Santos, como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, com a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial por igual período, nos moldes a serem deliberados em sede de Execução Penal.

O acusado poderá apelar em liberdade.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público ao réu, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Determino a destruição do simulacro apreendido.

Em relação à bicicleta do réu apreendida (fls. 11), conquanto existam provas de que a bicicleta foi utilizada pelo réu para a prática do crime de furto, não há evidências suficientes de que a bicicleta era utilizada de forma reiterada para o cometimento de crimes, consoante exige a jurisprudência para o decreto de perdimento em hipótese como a dos autos, não se havendo, de outro lado, incidência da regra do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, já que não se trata de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito nem produto ou proveito do crime. Assim, determino a restituição da bicicleta ao réu. Oficie-se à autoridade policial para que providencie a restituição da bicicleta apreendida ao réu.

P.I.C.

Guaruja, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA